



Formular nr. 7

MODEL CONTRACT PRESTĂRI DE SERVICII

nr. _____

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii, între:

1. Părțile contractului

2. **PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**, cu sediul în București, B-dul. Libertății, nr. 14, sector 5, telefon 021/319 3885 și fax 021/319 3813, cod fiscal 4364748 cont trezorerie RO11TREZ23D610600561502X deschis la ATCPMB, reprezentat prin Procuror General – Cristina CHIRIAC și manager economic CEFA - PÎCCJ Georgeta CODESCU în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte și

....., cu sediul social în, str. nr....., Bl....., sc., ap....., sector, telefon/fax., e-mail:.....; cod unic de înregistrare, J....., cont trezorerie, deschis la Trezoreria, reprezentată prin Administrator, în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **achizitor (autoritate contractantă)** - persoana numită beneficiar în Acordul Contractual;
- b) **caiet de sarcini** - document, reprezentând anexă a prezentului contract de servicii, întocmit de către achizitor, care include obiectivele, sarcinile, specificațiile și caracteristicile tehnice ale serviciilor și, totodată, indicațiile privind regulile de bază care trebuie respectate în elaborarea propunerii tehnice de către prestator;
- c) **contract** – prezentul contract de achiziție publică de servicii care are ca obiect servicii de curățenie a spațiilor comune din sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între achizitor și prestator, care are ca obiect prestarea de servicii;
- d) **data de începere** - data notificată în conformitate cu prevederile clauzei 6;
- e) **documentație de atribuire** - documentație ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini;



- f) **ofertă a Prestatorului** - actul juridic prin care Prestatorul și-a manifestat voința de a se angaja din punct de vedere juridic în Contract și documentele aferente, depuse de Prestator, incluse în Contract. Oferta include propunerea tehnică și propunerea financiară.
- g) **parte/părți** - Contractantul și/sau Prestatorul, după cum cere contextul;
- h) **prestator** - persoana numită prestator în Acordul Contractual și succesorii legali ai acestei persoane;
- i) **prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- j) **propunerea tehnică** - document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă;
- k) **propunerea financiară** - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale;
- l) **servicii** - activități a căror prestare fac obiectul contractului, astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini;
- m) **zi** - zi calendaristică; **lună** - lună calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod expres că sunt zile lucrătoare.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de curățenie a spațiilor comune din sediul PÎCCJ de la data semnării contractului până la 31.12.2026, în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate și recepționate.

5. Prețul contractului

5.1. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor este de lei fără TVA/lună, cu o valoare totală a contractului de lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de, având o valoare totală cu TVA de, care cuprinde toate activitățile de curățenie cuprinse în caietul de sarcini.



Nr · crt	Denumire serviciu	Cantitate	Preț lună servicii lei fără TVA	Preț total servicii lei fără TVA	TVA	Preț total servicii lei cu TVA
0	1	2	3	$4 = 2 \times 3$	$5 = 4 \times 1,21$	$6 = 4 + 5$
1	Servicii de curățenie a spațiilor comune din sediul PÎCCJ	8 luni				

Prețul contractului este ferm și fix, exprimat în lei, pe toată durata contractului. Tarifele declarate în propunerea financiară sunt ferme și neindexabile pe toată durata de derulare a contractului.

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este de 8 luni, în perioada 01.05.2026 - 31.12.2026;

6.2. - Contractul intră în vigoare la data semnării de către ordonatorul principal de credite.

7. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

- caiet de sarcini;
- oferta tehnică și financiară a prestatorului;
- garanția de bună execuție;
- acte adiționale, dacă vor exista;

8. Obligațiile principale ale prestatorului

8.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în caietul de sarcini, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

8.2. - Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

8.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Caietul de sarcini anexă la contract. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe durata contractului.

8.4. - Prestatorul va executa serviciile de curățenie în intervalul orar 06-22, în două ture orare astfel:

- tura I: 06:00 - 14:00
- tura II: 14:00 - 22:00



8.5.- Prestatorul este obligat să asigure supravegherea personalului printr-un supraveghetor cu experiență în activitate, care să aibă noțiuni de igienă dovedite prin diplomă/ certificat emise de Direcția de Sănătate Publică. Acesta va asigura și comunicarea permanentă cu Biroul Administrativ al instituției.

8.6. - Personalul care execută serviciile de curățenie:

- a) este obligat să colecteze selectiv deșeurile, conform Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor.
- b) va purta obligatoriu echipament de lucru personalizat cu sigla firmei și ecuson de identificare.
- c) va fi examinat periodic de către organele specializate ale prestatorului în ceea ce privește asistența medicală potrivit normelor sanitare în vigoare. De asemenea, acesta va fi instruit în vederea prevenirii incendiilor (PSI), securității și sănătății în muncă (convenția SSM).

9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1. - Achizitorul se obligă să:

- recepționeze, prin personalul desemnat, serviciile prestate lunar, potrivit clauzei 11;
- plătească lunar prețul serviciilor către prestator, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii facturii. Factura va fi emisă după recepția serviciilor. Plata se face prin virament bancar în contul de trezorerie al prestatorului;
- pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

9.2. – Achizitorul are obligația să asigure personalului prestatorului o cameră specială, securizată ce va fi folosită ca vestiar și depozit pentru păstrarea materialelor de curățenie precum și accesul la surse de apă și energie electrică.

9.3. - În cazul în care, prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

10. Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere

10.1. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul în limita prejudiciului creat, împotriva oricărui:

- (i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și/sau



(ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor contractului.

10.2. - Prestatorul va despăgubi achizitorul în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- (i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către achizitor ca urmare a culpei prestatorului;
- (ii) Achizitorul a notificat prestatorul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus;
- (iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz.

10.3. - În cazul în care, prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

10.4. În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la pct. 11.3, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

10.5. Penalitățile de întârziere datorate curg de drept de la data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

10.6. În măsura în care achizitorul nu efectuează plata în termenul stabilit la pct. 11.3., prestatorul are dreptul de a rezilia contractul, fără a-i fi afectate drepturile la sumele cuvenite pentru prestarea serviciilor și la plata unor daune interese.

11. Facturare și plăți în cadrul contractului

11.1. Plata care urmează a fi realizată în cadrul contractului se va face numai după emiterea facturii ca urmare a semnării procesului-verbal lunar de recepție cantitativă și calitativă.

11.2. Prestatorul va emite factura fiscală aferentă serviciilor prestate după finalizarea acestora și realizarea recepției cantitative și calitative, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. La baza facturii va sta procesul-verbal de recepție, semnat de achizitor și prestator precum și toate documentele solicitate prin documentația de atribuire.



Factura se va încărca în platforma *e-factura* și va cuprinde toate datele de identificare ale prestatorului de servicii, inclusiv codul CPV 90911000-6 – **Servicii de întreținere și curățenie.**

11.3. Plata va fi efectuată de către achizitor, în conformitate cu serviciile recepționate, în termen de 30 zile de la primirea facturii, conform Legii nr.72/2013, în contul de trezorerie înscris în contract.

11.4. Moneda utilizată în cadrul prezentului contract: LEU (RON)

11.5. Factura furnizată va fi emisă și completată în conformitate cu legislația română în vigoare și va conține obligatoriu codul CPV 90911000-6 – Servicii de întreținere și curățenie.

11.6. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de achizitor, și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea prestatorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

11.7. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite realizate, aferente acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora realizate pe perioada de la încasare până la constatarea lor, vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către organele de control intern ale prestatorului sau alte organisme de control abilitate de lege.

12. Garanția de buna execuție a contractului

12.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în quantum de 5% din prețul contractului fără TVA, respectiv lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

12.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita sumei stabilită drept garanție, în cazul în care prestatorul nu își execută/ execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract, în condițiile prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016.

12.3. Achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

12.4. Prestatorul are obligația de a reîntregi/de a reconstitui garanția de bună execuție în termen de 5 zile de la momentul la care aceasta a fost reținută de către achizitor.



12.5. Restituirea garanției de bună execuție se face în termen 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin contract, dacă achizitorul nu a ridicat, până la acea dată, pretenții asupra ei.

13. Recepția și verificarea serviciilor

13.1. Recepția serviciilor prestate se realizează în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, pe baza verificării îndeplinirii cerințelor cantitative și calitative, stabilite prin acesta.

13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini și din propunerea tehnică.

13.2. Efectuarea serviciilor în condițiile stabilite prin prezentul contract va fi confirmată de reprezentanții prestatorului și ai achizitorului prin proces-verbal de recepție lunar a serviciilor. Încheierea și semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție lunar de către părți condiționează plata prestației.

14. Modificarea contractului, clauze de revizuire

14.1. Pe durata perioadei de valabilitate a contractului părțile au dreptul de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare.

14.2. Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia prestatorul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

14.3. Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect în scris, prin semnarea unui act adițional.

14.4. Clauza de modificare a contractului se poate referi la necesitatea extinderii termenului de prestare a serviciilor sau la orice aspecte ce țin de implementarea contractului, cu respectarea Legii nr. 98/2016.

14.5. Prelungirea duratei contractului de achiziție publică de servicii, pentru primele 4 luni din anul 2027, se va realiza în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 165 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, numai dacă prestatorul în această perioadă își menține nemodificate tarifele stabilite prin prezentul contract.

15. Evaluarea modificărilor contractului și a circumstanțelor acestora, dacă este cazul

15.1. Identificarea circumstanțelor care generează modificarea contractului este în sarcina ambelor părți.

15.2. Modificările contractului se realizează de părți, în cadrul duratei de execuție a contractului, ca urmare a:

- (i) identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la



circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului contractului și obiectivelor urmărite de achizitor, astfel cum sunt precizate în caietul de sarcini și/sau (ii) concluziilor obținute în urma evaluării activităților, rezultatelor și performanței prestatorului în cadrul contractului.

15.3. Fiecare parte are obligația de a notifica cealaltă parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera modificarea contractului, întârzia sau împiedica prestarea serviciilor.

15.4. - Achizitorul poate emite dispoziții privind modificarea contractului, cu respectarea clauzelor stipulate la art. 9 - **Obligațiile achizitorului**, cu respectarea prevederilor contractuale și cu respectarea legii.

16. Conflictul de interese

16.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării contractului trebuie notificat de îndată, în scris, achizitorului.

16.2. Prestatorul se va asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație (ex.: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplinește condițiile minime stabilite prin prezentul contract.

16.3. Prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind serviciile prestate, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai achizitorului implicați în procedura de atribuire și care a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii contractului.

17. Conduita prestatorului

17.1. Prestatorul/personalul prestatorului va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru achizitor, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate, precum și cu discreția necesară.



17.2. În cazul în care prestatorul se oferă să dea/să acorde oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract, achizitorul poate decide încetarea contractului.

17.3. Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului.

18. Suspendarea contractului

18.1. În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării contractului.

18.2. În cazul în care se constată că procedura de atribuire a contractului de prestări de servicii sau executarea contractului este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, părțile au dreptul să suspende executarea contractului.

18.3. În cazul suspendării/sistării temporare a prestării serviciilor, durata contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

19. Forța majoră

19.1. Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

19.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.

19.3. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.

19.4. Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit.

19.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

19.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Încetarea contractului

20.1. Prezentul contract încetează de drept prin atingere la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.

20.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul, fără însă a fi afectat dreptul părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:

- (i) prestatorul nu se conformează notificării emise de către achizitor, prin care i se solicită



remediarea neconformității sau executarea obligațiilor care decurg din prezentul contract;

- (ii) prestatorul înlocuiește personalul nominalizat fără acordul achizitorului;
- (iii) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin act adițional la prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor legale;
- (iv) devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului;
- (v) prestatorul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate prin contract;
- (vi) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al achizitorului în legătură cu care se prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;
- (vii) la momentul atribuirii contractului, prestatorul se afla în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;
- (viii) în situația în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului deoarece au fost încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă, iar această împrejurare a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;
- (ix) în cazul în care împotriva prestatorului se deschide procedura falimentului;
- (x) prestatorul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare achizitorului;
- (xi) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina prestatorului;

20.3. Prestatorul poate rezilia contractul, fără însă a fi afectat dreptul părților de a pretinde plata unor daune sau orice alte despăgubiri, în cazul în care;

- (i) achizitorul a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare prestatorului;
- (ii) achizitorul nu își îndeplinește obligațiile de plată a serviciilor prestate de prestator, în condițiile stabilite prin prezentul contract.

20.4. Rezilierea contractului intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.



20.5. Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului civil.

20.6. În situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

20.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare a serviciilor, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

21. Insolvență și faliment

21.1. În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva prestatorului, acesta are obligația de a notifica achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

21.2. Prestatorul are obligația de a prezenta achizitorului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de insolvență asupra contractului și asupra prestărilor și de a propune măsuri, acționând ca un prestator diligent.

21.3. În cazul în care prestatorul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situație care produce efecte similare, prestatorul este obligat să acționeze în același fel cum este stipulat la clauzele 26.1 și 26.2 din prezentul contract.

21.4. Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 26.2 și 26.3 din prezentul contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată în scris de achizitor.

22. Limba contractului

Limba prezentului contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a statului român, respectiv limba română.

23. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă prezentului contract este legea română, contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.

24. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor

24.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau divergențe care se pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu executarea contractului.

24.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută, precum și cu privire la soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.



Partile au înțeles să încheie azi,, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

**Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție
Procuror General,
Cristina CHIRIAC**

PRESTATOR

**Manager Economic,
Georgeta CODESCU**

VIZA DE CFDP

**Birou Juridic,
Calin MOCANU**

**Șef Serviciul de Investiții și
Achiziții Publice,
Adrian PANAIT**

VIZA DE CFPP

**Întocmit, consilier achiziții,
Laurențiu GUT**